

▽▽▽▽▽▽(주) 상임감사위원 주 의(기 관)요 구

제 목 소액 발전자재 구매 계약업무 처리 미흡

소 관 부 서 ㉠㉠발전본부 ㉠㉠㉠㉠처 ㉠㉠㉠부, ㉠㉠㉠㉠부, ●●부,
㉠㉠㉠㉠부, ◆◆◆◆부

조 치 부 서 ㉠㉠발전본부 ㉠㉠㉠㉠처 ㉠㉠㉠부, ㉠㉠㉠㉠부, ●●부,
㉠㉠㉠㉠부, ◆◆◆◆부

구 분 계약관리(물품구매)

내 용

1. 업무 개요

㉠㉠발전본부 ○○○○실, ◀◀◀◀처, ㉠㉠㉠㉠처는 발전설비 경상정비 및
계획예방정비 시에 소요되는 추정가격이 1,000만원 이하인 발전자재를 감사대상
기간인 2024년 5월 1일부터 2025년 4월 30일까지 총 366건의 소액발전자재 구매
업무를 추진하였다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「계약규정」 제60조(지체상금의 징수) 및 「국가를 당사자로 하는 계약에
관한 법률 시행령」 제74조(지체상금), 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
시행규칙」 제75조(지체상금률) 2호에 따라 물품 제조·구매의 경우 계약이행이
지체되는 경우에는 기획재정부령이 정하는 요율(1천분의 0.75)과 지체일수를 곱

한 금액을 계약상대자로 하여금 납부하게 하여야 하며,

또한 「계약업무처리기준」 제17장 「소액 발전자재 구매 업무처리기준」 제10조(대금지급 및 하자관리)에 따르면 구매주관부서는 납품관계 서류 검토 시에 하자보수보증금은 계약금액의 100분의 3으로 해야 하며, 계약상대자가 하자보증 의무를 이행하지 아니할 때를 대비한 하자보수보증금 지급각서를 제출하게 할 수 있다고 규정 되어 있다.

따라서 구매주관부서 담당직원은 소액 발전자재 구매 업무가 구매계획 수립 부터 하자관리까지 관련 규정에 따라 수행되도록 철저히 검토하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

㉠㉠발전본부 감사대상 부서(○○○○실, ◀◀◀◀처, ▢▢▢▢처)의 소액 발전자재 구매 건의 적정성을 검토한 결과 아래 [표 1]과 같이 지체상금률의 경우 관련 규정에 따른 요율로 계약 체결하여야 하나, “㉠㉠ □호기 BTLD 음향식 센서 교체용 자재 구매” 등은 잘못된 요율로 과소 명시하여 구매통보서를 발행한 사례가 13건 확인되었으며,

또한 하자보증금률의 경우에도 관련규정에 따른 요율은 100분의 3이나, “㉠㉠ □호기 WBVP #B Seperator 레벨스위치 교체자재 구매” 등은 100분의 5에서 최대 100분의 7.5까지 과다 명시하는 등 잘못된 요율로 지급각서를 수취한 사례가 총 16건 확인되었다.

[표 1] 소액구매 지체상금률 및 하자보수보증금률 관리 현황

[단위: 건]

연번	지체상금률 오적용	하자보증금률 오적용	합계	비고
	과 소	과 다		
1	13	16	29	

※ 자료: 감사대상부서 제출 자료 재구성

그 결과 지체상금률의 경우 과소하게 책정되어 계약이행이 지체되는 경우
정당한 권리를 행사할 수 없게 되었으며, 하자보수보증금률은 관련규정의 요율
보다 과다하게 책정되어 계약상대자에게 우월적 지위를 이용한 불공정한 행위로
오인할 수 있는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

㉠㉠발전본부 ㉠㉠㉠㉠처 ㉠㉠㉠부, ㉠㉠㉠㉠부, ㉠㉠부, ㉠㉠㉠㉠부, ㉠㉠㉠
㉠부 담당자는 지적사항에는 이의가 없으며, 향후에는 소액 발전자재 구매에 관
한 업무가 관련 규정에 따라 처리 될 수 있도록 철저히 관리하겠다고 답변하였
다.

조치할 사항

㉠㉠발전본부장은 소액 발전자재 구매 시 관련 규정을 준수하여 적법한 지
체상금률과 하자보수보증금률을 적용할 수 있도록 관련 교육을 철저히 하시기
바랍니다. (기관주의)

[별첨] 소액구매 지체상금을 및 하자보수보증금을 오적용 내역

연번	계 약 명	계약금액(원)	지체 상금률	하자 보증금률	담당부서
1	㉠㉠ □, ■호기 ㉠㉠㉠ Light Oil Line Pneumatic Actuator 구매	9,762,500	○	5%	♀ 처) ㉠㉠㉠부
2	㉠㉠ □, ■호기 ㉠㉠㉠ Ignition Burner Line 감압밸브 구매	9,900,000	○	5%	“
3	㉠㉠ □, ■호기 GAH Air Motor 예비품 구매	9,900,000	○	5%	“
4	㉠㉠ □, ■호기 ♥♥♥♥ 성능개선 공사 분말 소화기(20KG) 구매	9,600,000	0.0015/1000	○	♀ 처) ㉠㉠㉠부
5	㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠부 밸브렌치 및 용품 구매	5,130,000	0.0015/1000	○	♀ 처) ㉠㉠부
6	㉠㉠발전본부 ㉠㉠㉠처 ㉠㉠부 발전운영용품 구매	9,492,800	0.0015/1000	○	“
7	㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠부 디지털 무♥♥ 및 발전설비 운영 용품 구매	4,704,400	0.0015/1000	○	“
8	□~▽호기 설비 운영 용품 구매	7,794,000	○	7.5%	“
9	□~▽호기 수소용기 전도방지용 방폭체인 구매	3,200,000	○	7.5%	“
10	㉠㉠ □, ■호기 수압시험 및 Hydro Test 밸브 Tag 구매	4,988,800	○	7.5%	“
11	㉠㉠발전본부 □~▽호기 발전운영용품 구매	5,426,000	○	7.5%	“
12	㉠㉠㉠ ㉠㉠부 진단장비 사운드캠 배터리 구매	500,000	○	7.5%	“
13	㉠㉠㉠ ㉠㉠부 설비 감시용 모니터 및 용품 구매	4,033,500	○	7.5%	“
14	㉠㉠㉠ ㉠㉠부 자동소화 멀티탭 및 용품구매	5,279,000	○	7.5%	“
15	㉠㉠ □, ■호기 Fast Acting 솔레노이드 밸브 개선품 구매	9,840,000	0.03/1000	○	♀ 처) ㉠㉠㉠부
16	㉠㉠ □, ■호기 Main LO Conditioner 탱크 레벨 스위치 개선품 구매	9,700,000	0.03/1000	○	“
17	㉠㉠ □, ■호기 방폭형 레벨스위치 구매	9,600,000	0.03/1000	○	“
18	□, ■호기 CWP, SLP Level Tx Pnl 내부 ㉠㉠㉠설비 구매	9,110,000	0.03/1000	○	“
19	㉠㉠ ◎호기 BTLD 음향식 센서 교체용 자재구매	6,000,000	0.0015/1000	5%	“
20	㉠㉠ ◎호기 WBVP #B Sperator 레벨스위치 교체자재 구매	3,820,000	○	5%	“
21	㉠㉠ ◎호기 CPP 가성소다 희석수 농도계 교체 자재 구매	5,700,000	○	5%	“
22	㉠㉠ ◎, ▽호기 수질분석설비 Sample Rack 정비용 자재 구매	7,105,000	○	5%	“
23	㉠㉠ ▽호기 Main TBN 속도센서 케이블 교체 자재 구매	9,600,000	○	5%	“
24	㉠㉠ ▽호기 CPP Acid Feed Tank 레벨스위치 교체 자재 구매	1,162,000	○	5%	“
25	2024년 3분기 ㉠ ㉠ ㉠ ㉠설비 경상용품 구매	8,492,000	0.0075/1000	○	♀ 처) ㉠㉠㉠부
26	휴대용 가스감지기 구매	8,008,000	0.03/1000	○	“
27	2024년 4분기 ㉠ ㉠ ㉠ ㉠설비 경상용품 구매	4,692,050	0.03/1000	○	“
28	20254년 1분기 ㉠ ㉠ ㉠ ㉠설비 경상용품 구매	8,820,000	0.03/1000	○	“